

공평하고 실질적인 휴식을 위한 연차휴가제도 개선방안에 관한 소고*

박 재 근**

목 차

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| I. 서론 | IV. 연차휴가제도 및 운영 개선방안 |
| II. 연차휴가제도의 의의·연혁 및
사용실태 | V. 결론 |
| III. 연차휴가제도와 그 운영에서 몇
가지 문제 | |

I. 서론

한국노동연구원의 실태조사에 의하면 2023년 한 해 동안 우리나라 근로자가 평균적으로 사용한 휴가 일수는 ‘10.2일’로 나타났다.¹⁾ 1936년 프랑스는 주 40시간제와 함께 2주의 유급휴가제도를 도입하였다.²⁾ 21세기의 대한민국은 세계 10위권 경제규모의 선진국이 되었지만³⁾ 대한민국 근로자의 평균적 휴가 일수는 약 한 세기 전 프랑스 수준에 불과하다는 의미이다.

DOI:<https://doi.org/10.46329/LLF.2025.11.46.101>

논문투고일자: 2025.09.29., 심사일자: 2025.11.03., 게재확정일자: 2025.11.04.

* 이 논문은 투고자의 개인의견이며 소속 기관의 입장과 무관함을 밝힙니다.

** 고려대학교 법학과 박사과정 수료, 대한상공회의소

- 1) 손연정, ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’, 「노동리뷰」 2025년 6월호, 한국노동연구원, 13쪽
- 2) 이은주, ‘프랑스 근로시간과 휴식제도’, 「노동리뷰」 2024년 2월호, 한국노동연구원, 40쪽
- 3) 2023년 기준 국내총생산(GDP)은 세계 10위, 1인당 GDP는 35,570달러로 세계 26위이다.(통계청, 국가통계포털 KOSIS(<https://kosis.kr>))

그런데 위 실태조사의 통계는 평균적 수치일 뿐이다. 즉 우리나라에서 휴가는 제도나 운영 현실에 있어 모든 근로자에게 공평하게 보장되어 있지 않으며, 그마저 온전한 휴식이 아닌 소득과 교환하는 수단으로 왜곡되어 있다.

좀 더 구체적으로 살펴보면 먼저, 근로기준법(이하 “근기법”이라 한다)은 연차유급휴가 일수를 근속연수에 따라 차등 부여하고 있다. 똑같이 1년간을 일하더라도 모든 근로자가 똑같은 휴가 일수를 누릴 수 없다. 둘째, 근속기간 1년 미만의 근로자에 대해서는 불균형적으로 적은 연차휴가 일수가 주어지고 있다. 이는 신규채용된 근로자뿐만 아니라 기간제나 파견 근로를 반복하는 근로자에게서 더욱 문제된다. 셋째, 전체 근로자의 약 1/5을 차지하는 5인 미만 사업장 근로자에 대해서는 연차유급휴가 규정이 아예 적용되지 않고 있다. 넷째, 연차휴가 사용률이 여전히 낮아 휴가제도의 취지에 반하고 있다. 그 주요원인으로는 근속연수에 따른 불균형적인 휴가 일수와 휴가 미사용시 금전 보상을 꼽을 수 있다. 다섯째, 연차휴가제도는 오래된 제도임에도 판례와 행정 해석이 변경되면서 제도의 안정성이 흔들리고 있다. 판례나 행정해석이 변경되는 배경에는 휴가의 금전으로 치환(置換) 문제가 있다고 보여진다. 여섯째, 연차휴가 사용촉진제도가 있지만 사용자가 주도하는 방식이어서 근로자가 연차휴가를 제대로 사용하는데 한계가 있다.

연차유급휴가제도(이하 ‘연차휴가제도’ 또는 ‘연차휴가’라 간략히 표기하는 경우에도 유급을 전제한다. 연차휴가제도의 본질적인 특징은 ‘유급휴가’라는 점에 있기 때문이다⁴⁾)와 관련해 이외에도 여러 문제점과 개선할 사항이 있겠지만 여러 연구자들의 연구를 통해 많은 의견이 제시되었으므로 본 연구에서는 연차휴가제도의 취지에 맞게 모든 근로자가 공평하고 실질적인 휴식을 가질 수 있어야 한다는 데 초점을 두고 연차휴가제도의 운영 현실과 관련한 연구자의 문제

4) 박종희, ‘연차휴가권의 법적 구조와 운영상의 제문제’, 『노동법포럼』 제1호, 노동법 이론실무학회, 2008.10, 124쪽

의식을 중심으로 살펴보고자 한다.

Ⅱ. 연차휴가제도 의의·연혁 및 사용실태

1. 연차휴가제도의 의의

(1) 의의

근기법 제60조는 ‘연차유급휴가’를 규정하고 있다. 연차유급휴가는 장기간 근로한 근로자에게 유급의 휴가를 부여함으로써 근로자의 육체적·정신적 휴양, 노동의 재생산의 유지와 문화적인 생활의 확보를 위한 제도이다.⁵⁾

헌법재판소는 연차휴가의 헌법적 의의에 대해 “연차유급휴가는 근로자에 대하여 휴일 외에 매년 일정 일수의 휴가를 유급으로 보장하는 제도로, 근로자에게 일정기간 근로의무를 면제함으로써 근로자의 정신적·육체적 휴양을 통하여 문화적 생활의 향상을 기하려는 데 그 취지가 있다”⁶⁾고 밝히고 있다. 대법원 역시 “연차유급휴가는 근로자에게 일정기간 근로의무를 면제함으로써 정신적·육체적 휴양의 기회를 제공하고 문화적 생활의 향상을 기하려는 데 그 의의가 있다”⁷⁾고 하여 헌법재판소와 대동소이하게 의의를 설명하고 있다.

연차휴가의 의의에 대한 두 기관의 설명에서 주목되는 공통적인 표현은 “일정기간 근로의무 면제”와 “정신적·육체적 휴양”이다. 따라서 제도상의 이유나 경제적 유인, 그 외 사실상의 사유 등으로 인하여 근로자가 휴양을 갖지 못하게 하고 근로를 하게 하는 것은 연차

5) 김형배·박지순, 「노동법강의」(제14판), 2025, 368쪽 ; 박종희, ‘연차휴가권의 법적 구조와 운영상의 제문제’, 「노동법포럼」 제1호, 노동법이론실무학회, 2008.10, 122쪽 ; 노동법실무연구회, 「근로기준법 주해 III」(제2판 수정증보판), 2025, 358쪽

6) 헌법재판소 2015. 5. 28. 선고 2013헌마619 결정.

7) 대법원 2008. 10. 9 선고 2008다41666 판결

휴가제도의 의의에 어긋난다고 하겠다. 즉 제도적으로 특정 근로자 집단을 연차휴가 적용대상에서 제외하거나 차등하는 것, 경제적 유인을 통해 근로자로 하여금 휴양의 기회를 포기하게 하는 것, 업무량이나 조직 분위기 등 사실상의 사유로 근로자가 휴가를 사용하지 못하게 하는 것 등은 모두 연차휴가제도의 의의에 반하는 것으로 볼 수 있을 것이다.

(2) 법적 성격

노동관계법령의 휴가는 법적 성격에 따라 ‘보상적 휴가’와 ‘보장적 휴가’로 구분되며 ‘보상적 휴가’는 근로에 대한 보상으로 부여되는 휴가이고 ‘보장적 휴가’는 일정한 사실에 대해 부여되는 휴가라고 설명되고 있다.⁸⁾ 이 구분에 의하면 연차휴가와 연장·야간·휴일근로에 대한 보상휴가(근기법 제57조)는 보상적 휴가에 해당하고, 생리휴가(근기법 제73조)·출산전후휴가(근기법 제74조) 및 배우자출산휴가(남녀고용평등법 제18조의2)는 보장적 휴가에 해당한다.

우리나라 연차휴가제도는 80% 이상 출근이라는 요건을 갖춰야 하고 미사용 휴가 일수에 대해 임금을 청구할 수 있는 등 전년도에 제공받은 근로에 대한 대가를 당해 연도에 지급한다는 점에서 ‘근로 보상적 성격’이 강한 특징을 가지고 있지만, 1년 미만 근속자 및 1년간 80% 미만 출근자에 대해서도 유급휴가가 보장되고 있어 본래적 의미의 여가를 보장하는 ‘휴식 보장적 성격’을 겸유하고 있다고 평가되고 있다.⁹⁾

그런데 공무원의 경우 출근율을 계산하지 않고 재직기간만을 고려해 11~21일의 연가¹⁰⁾를 부여하고 있다.(국가공무원 복무규정 제15

8) 노동법실무연구회, 「근로기준법 주해 III」(제2판 수정증보판), 2025, 357쪽

9) 노동법실무연구회, 「근로기준법 주해 III」(제2판 수정증보판), 2025, 359쪽 ; 이주호·이승길, ‘연차휴가제도의 쟁점과 개선방안에 관한 연구’, 「사회법연구」 제47호, 한국사회법학회, 2022, 287쪽

조) 반면 근기법에서는 근로자에 대해 1년 미만 근속자 및 1년간 80% 미만 출근자의 경우 1개월 개근을 조건으로 1일의 유급휴가를 부여한다. 따라서 공무원 연가의 경우 이를 ‘휴식 보장적 성격’이라 평가할 수 있겠지만, 근기법에서 1개월 개근이라는 일정한 조건을 충족해야 겨우 1일의 휴가를 주는 경우까지 ‘휴식 보장적 성격’이라고 평가할 수 있을지 의문이다.

그럼에도 불구하고 헌법재판소는 “연차유급휴가는 임금 삭감 없이 휴가기간을 스스로 결정할 수 있게 함으로써 근로자들이 노동으로부터 일정기간 해방되고 사회적, 문화적 시민생활을 영위할 수 있는 기회를 보장하기 위한 것으로 본래적 의미에서의 ‘여가’를 보장한 것이라 할 수 있다”고 하면서 “ILO(국제노동기구)의 연차유급휴가에 관한 협약 전문에는 연차휴가의 목적이 근로자의 휴식, 오락, 능력의 발전을 위한 기회를 보장해 주는 데에 있다고 명시하고 있다”¹¹⁾며 ILO 협약까지 인용하고 있는 등 연차휴가의 ‘휴식 보장적 성격’을 강조하고 있다.¹²⁾

2. 연차휴가제도의 주요 연혁

연차유급휴가제도의 연혁 중 이 논문에서 논의하고자 하는 내용

-
- 10) 근로기준법의 ‘연차휴가(연차유급휴가)’라는 명칭을 ‘연가(年暇)’로 변경하자는 의견이 있으며 타당하다고 사료된다. 연차휴가는 다음 해의 휴가라고 오인하게 만들므로 그 해의 휴가라는 의미의 연가로 개선하는 것이 휴식 보장적 성격에 부합한다는 이유이다. (김홍영, ‘휴식 보장을 위한 연차휴가의 제도개선론’, 「노동법연구」 제40호, 서울대노동법연구회, 2016.3, 195쪽)
 - 11) 헌법재판소 2015. 5. 28. 2013헌마619 결정
 - 12) 이와 같은 헌법재판소 결정과 관련 “헌법재판소의 결정에서는 연차휴가로 여가를 ‘보장’한다고 설명한 점도 주목된다. 근로의 대가로 휴가를 ‘보상’하는 것이 아니라, 휴가 자체를 ‘보장’하도록 관점을 옮겨야 한다”는 견해가 있으며 타당하다고 생각된다. (김홍영, ‘휴식 보장을 위한 연차휴가의 제도개선론’, 「노동법연구」 제40호, 서울대노동법연구회, 2016.3, 167쪽)

과 관련된 연차휴가의 법적 성격, 연차휴가 일수의 차등, 연차휴가의 금전 보상과 관련된 주요 제·개정 연혁을 살펴본다. 연차유급휴가제도는 1953. 5. 10. 근기법 제정시 월차유급휴가와 함께 규정되었다. 당시 연차유급휴가는 1년 개근시 8일(90% 이상 출근시 3일)이었으며, 월차유급휴가는 1개월에 1일이었다. 연차휴가제도가 처음부터 ‘근로 보상적 성격’으로 도입되었음을 알 수 있다. 또한 20일을 초과하는 유급휴일 일수에 대하여는 임금을 지급하고 유급휴가를 주지 아니할 수 있도록 하여 금전적 보상의 길을 처음부터 열어두었다.

1961. 12. 4 근기법 개정시에는 2년 이상 근속자에게 계속근로 1년당 연차유급휴가 1일을 가산하도록 하였다. 이는 똑같은 1년의 근로에 대하여 근속연수에 따라 연차휴가 일수를 차등하는 시초가 된다. 또한 휴가 총일수가 20일을 초과할 경우 초과 일수에 대하여 통상임금을 지급하고 유급휴가를 주지 않을 수 있도록 하여 휴가를 금전으로 보상할 수 있음을 다시 확인하였다.¹³⁾

휴가제도는 2003. 9. 15. 주 40시간제 도입을 위한 근기법 개정시 크게 변경되었다. 즉 월차유급휴가가 폐지되고 연차유급휴가로 단일화되었는데, 연차유급휴가 일수를 기본 15일부터 시작해 계속근로 연수에 따라 최대 25일을 한도로 차등 부여했다. 아울러 1년 미만 근속자에게는 1개월 개근시 1일의 유급휴가를 부여했다.¹⁴⁾ 한편 휴가사용촉진제도를 도입하여 휴가를 금전으로 보상하는 관행의 변화

13) 근기법에는 휴가를 사용하지 않은 기간에 대한 보상 규정이 없었지만 대법원 판례를 통하여 ‘연차유급휴가 미사용수당’이 인정되어 왔다.(헌법재판소 2015. 5. 28. 2013헌마619 결정 참고)

14) 연월차휴가의 조정은 노사정위원회 근로시간단축특별위원회가 2000.10.23 법정근로시간 단축 및 근로시간제도 개선에 관한 기본합의에서 “휴일·휴가제도를 국제기준에 맞추어 개선·조정키로 함에 따라 월차휴가를 연차휴가로 통합하고 부여일수는 ILO 기준인 3주간을 참조하여 1년 근무에 15일로 하되 25일을 상한으로 조정하며, 단기계약직 근로자를 배려하여 계속근로기간이 1년에 미달하더라도 1월당 1일의 휴가를 비례적으로 보장하도록 한 것으로 판단”된다고 한다.(국회 환경노동위원회, ‘근로기준법중개정법률안(정부제출) 검토보고서’, 2002.10. 10~11쪽)

를 피하기 시작했다.

<표 1> 근로기준법의 연차유급휴가 관련 규정의 주요 제·개정 연혁

제·개정일	주요 제·개정 내용
1953.5.10.	- 1월에 대해 1일의 월차유급휴가 부여 - 1년간 개근시 8일, 9월 이상 출근시 3일의 연차유급휴가 부여 - 20일 초과 유급휴일에 대해 임금 지급하고 휴가 미부여 가능
1961.12.4.	- 2년 이상 근속자에 대해 계속근로 1년당 1일의 연차유급휴가 가산 - 20일 초과 휴가 일수에 대해 통상임금 지급하고 유급휴가 미부여 가능
1980.12.31.	- 연차유급휴가 1년간 미행사시 소멸 규정 신설
1989.3.29.	- 연차휴가 일수 확대 : 1년간 개근시 10일, 9월 이상 출근시 8일
1997.3.13.	- 유급휴가 대체제도 도입
2003.9.15.	- 월차유급휴가 폐지 및 연차유급휴가로 단일화 - 1년간 8월 이상 출근시 15일의 유급휴가 부여 - 계속근로연수 1년 미만은 1월간 개근시 1일의 유급휴가 부여 - 최초 1년간 근로에 대해 15일의 휴가 주되 1년차 때 사용한 일수를 공제 - 3년 이상 근속자에 대해 1년 초과한 매 2년당 1일 가산. 총 25일 한도 - 연차휴가 사용촉진 및 미사용시 보상 면제 규정 신설
2012.2.1.	- 1년간 80% 미만 출근자가 1개월 개근시 1일의 유급휴가 부여 규정 신설
2017.11.28.	- 최초 1년간 유급휴가 사용시 다음해 유급휴가에서 차감하는 규정 삭제
2020.3.31.	- 1년 미만 근로자가 최초 1년 종료시까지 미행사시 연차휴가 소멸 - 1년 미만 근로자 및 1년간 80퍼센트 미만 출근자에 연차사용 촉진제도 적용

3. 연차휴가 사용실태

연차휴가 사용실태에 관한 한국노동연구원의 최근 연구보고서¹⁵⁾가 있다. 그 주요내용을 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 한국문화관광연구원¹⁶⁾에서 시행한 ‘2022 근로자 휴가조사’는 2021년 기준이며 5인 이상 사업장이 대상이다. 근로자의 평균 연차휴가 부여일수는 15.2일이었고 연차휴가 사용일수는 평균 11.6일이었으며 연차휴가 소진율은 76.3%로 조사되었다. 아울러 근속연수가 짧을수록 연차휴가 소진율이 높고, 월평균 소득이 높을수록 연차휴가 소진율이 낮으며, 사업체 규모가 클수록 연차휴가 일수는 증가하지만 연차휴가 소진율은 낮아지는 경향이 있다.¹⁷⁾

다음으로 한국노동연구원이 실시한 5인 미만 사업장 종사자를 포함한 표본조사¹⁸⁾로 2023년 기준이다. 평균적 휴가 일수는 14.7일, 실제 사용 휴가 일수는 10.2일로 휴가 소진율은 69.4%로 조사되었다. 기업 규모가 클수록 부여된 휴가 일수와 사용한 휴가 일수 모두 증가했으며, 휴가 소진율은 기업 규모가 작을수록 더 높았는데 특히 5인 미만 사업장의 휴가 소진율이 월등히 높았다.¹⁹⁾ 한편 연차휴가 미사용 이유는 1순위 응답 기준으로 ‘연차수당을 받기 위해’, ‘휴가

15) 손연정, ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’, 『노동리뷰』 2025년 6월호, 한국노동연구원

16) 이 조사보고서 원문을 한국문화관광연구원 홈페이지 등에서 검색하였으나 찾을 수 없어 손연정 연구위원의 『노동리뷰』 2025년 6월호 ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’ 논문에서 조사결과를 간접인용한다.

17) 손연정, ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’, 『노동리뷰』 2025년 6월호, 한국노동연구원, 8~9쪽

18) 이 실태조사는 손연정 연구위원의 『노동리뷰』 2025년 6월호 ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’ 연구를 위해 시행된 것이다. 한국문화관광연구원의 조사가 5인 이상 사업장을 대상으로 하고 있어 5인 미만 사업장의 휴가 사용실태 자료가 전무(全無)함에 따라 5인 미만 사업장을 포함해 별도로 실시한 표본조사이다.

19) 손연정, ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’, 『노동리뷰』 2025년 6월호, 한국노동연구원, 13쪽

계획 없음’, ‘대체인력 부족’ 순으로 나타났다. 그러나 기업규모별로는 미사용 이유가 크게 차이가 있어 30인 미만 사업체는 ‘대체인력 부족’을, 30~99인 미만 사업체는 ‘상사의 눈치 및 조직 분위기’를, 100인 이상 사업체는 ‘연차수당을 받기 위해’를 가장 큰 원인으로 지적했다.²⁰⁾

마지막으로 한국노동연구원이 실시한 ‘기업 인사담당자 FGI (Focused Group Interview) 결과²¹⁾’이다. 기업규모별 인사담당자를 심층면접한 결과 연차휴가 사용의 가장 큰 제약요인은 기업규모와 무관하게 공통적으로 ‘대체인력 부족’이었다. 아울러 근속연수에 따른 휴가 가산 방식에 대해 장기근속자에 대한 보상은 필요하지만 가산된 연차휴가를 실제 다 사용하기 힘들므로 바람직하지 않다는 의견이 있었다.²²⁾

위의 연차휴가 사용실태 보고서는 현행 연차휴가제도와 운영에 관해 몇 가지 문제점을 잘 드러내고 있다고 생각된다. 첫째, 연차휴가를 모두 사용하지 못하고 있는 미사용 문제이다. 두 조사에서 휴가 사용률이 70% 내외에 그치고 있어 연차휴가제도가 여전히 취지에 어긋나게 운영되고 있음을 보여준다. 둘째, 근속연수에 따른 연차휴가 일수 차등 문제이다. 근속연수가 짧을수록 연차휴가 소진율이 높은 것은 부여된 휴가 일수 자체가 적기 때문이다. 사업체 규모가 클수록 연차휴가 일수는 증가하고 소진율은 낮은 이유도 사업체 규모가 클수록 통계적으로 근속연수가 길므로²³⁾ 부여받는 휴가 일수도

20) 손연정, ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’, 「노동리뷰」 2025년 6월호, 한국노동연구원, 15쪽

21) 손연정 연구위원의 「노동리뷰」 2025년 6월호 ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’ 연구를 위해 시행된 것으로 기업 규모별 4개 그룹에서 각 4~5명씩 총 19명의 인사담당자가 참여했다

22) 손연정, ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’, 「노동리뷰」 2025년 6월호, 한국노동연구원, 17~18쪽

23) 2021년 현재 사업체 규모별 평균 근속연수는 4인 이하 4.5년, 5~299인 5.6년, 300

많기 때문이다. 셋째, 미사용 연차휴가의 금전 보상 문제이다. 월평균 소득이 높을수록 연차휴가 소진율이 낮고, 상대적으로 규모가 큰 사업체에서 휴가 미사용 이유로 ‘연차수당을 받기 위해’를 가장 많이 꼽았는데 이는 휴가미사용수당이 임금보전이나 생활을 위해 절박하게 필요한 것이 아님을 보여준다.²⁴⁾ 넷째, 5인 미만 사업장의 경우도 연차휴가 부여가 필요하다는 점이다. 근기법의 5인 미만 사업장에 대한 연차휴가 규정 적용제외에도 불구하고 위 표본조사에서 그 중사자는 연간 8.2일의 휴가를 부여받아 6.5일을 사용했다. 또 휴가 소진율이 79.3%로 다른 기업규모 집단보다 높게 나타났다. 이상과 같은 실태조사 결과는 연차휴가제도를 어떻게 개선해야 할지 방향을 제시하고 있다고 하겠다.

Ⅲ. 연차휴가제도와 그 운영에서 몇 가지 문제

연차휴가제도는 근로자에게 일정기간 근로의무를 면제하여 정신적·육체적 휴양을 부여하는데 그 본질이 있다. 따라서 모든 근로자가 공평하고 실질적으로 휴가를 누릴 수 있어야 한다. 아울러 사용자로서도 연차휴가제도가 요구하는 내용을 명확하게 이해하고 준수할 수 있어야 한다. 그러나 현행 연차휴가제도와 그 운영 현실을 보면 이에 부합하지 않는 몇 가지 문제가 있다.

인 이상 10.3년이다. (이성희 외, 「노동시장 이중구조 개선을 위한 노사관계 혁신방안」, 2022.12, 67~68쪽)

24) 2019년 기준 500인 이상 사업체 대비 사업장 규모별 상대적 임금수준은 4인 이하 40.9% → 5~9인 50.2% → 10~29인 56.8% → 30~99인 59.7% → 100~299인 67.8% → 300~499인 77.7%로 사업장 규모 커지는 데 비례해 임금 수준이 높아진다. (이성희 외, 「노동시장 이중구조 개선을 위한 노사관계 혁신방안」, 2022.12, 65쪽)

1. 근속연수에 따른 연차휴가 일수의 차등

근로기준법은 계속근로 연수(근속연수)에 따라 연차휴가 일수를 차등해 부여하고 있다. 근기법의 규정을 수급자가 언뜻 이해하기 쉬워 보이지 않지만²⁵⁾ 제60조 제1항·제2항 및 제4항을 종합하면 근속기간별 연차유급휴가 일수는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 근로기준법에 의한 근속기간별 연차유급휴가 일수

근속기간	1년 미만	1년 이상 ~ 3년 미만	3년 이상 ~ 5년 미만	5년 이상 ~ 7년 미만	7년 이상 ~ 9년 미만	9년 이상 ~ 11년 미만	11년 이상 ~ 13년 미만	13년 이상 ~ 15년 미만	15년 이상 ~ 17년 미만	17년 이상 ~ 19년 미만	19년 이상 ~ 21년 미만	21년 이상
휴가 일수	최대 11일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	25일

근속연수에 따른 연차휴가 일수 차등은 1961. 12. 4. 근기법 개정 시 2년 이상 근속자에게 기본 휴가 일수 8일에 계속근로 1년당 1일을 가산하도록 한 데서 비롯되었다. 이후 2003. 9. 15. 개정 법률에서 현재와 같이 3년 이상 근속자에 대해 최초 1년을 초과하는 매 2년에 대하여 1일을 가산하되 기본 휴가 일수 15일과 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 규정하였다.

1961년의 가산휴가 규정 신설은 일본 노동기준법이 1년의 계속근로에 대하여 20일을 한도로 1일씩 휴가를 추가하던 것을 참고한 것으로 보인다. 2003년 개정 법률에서 기본(하한) 15일 ~ 상한 25일의 연차휴가를 부여하기로 한 것은 노사정위원회 근로시간단축특별위원회의 2000. 5월 ~ 2002. 7월간 논의를 바탕으로 한 정부의 근기법 개정안(2002.10.17. 국회에 제출)을 노사정 절충의 결과로 보고 받

25) 국가공무원 복무규정 제15조제1항을 보면 국가공무원의 경우 재직기간별 연가 일수를 명확히 알 수 있다.

아들인 것으로 평가된다.²⁶⁾ 이미 수십년간 연월차휴가 일수가 단지 휴가일의 다과(多寡)가 아닌 연월차수당(즉 소득)의 다과에 연동되어 있었기 때문에 근속연수에 따라 연차휴가 일수를 차등적으로 가산한 것은 장기근속자의 기득권을 반영한 것으로 생각된다.

한편 국가공무원의 경우에도 일반 근로자와 휴가 일수에서 차이는 있지만 아래 <표 3>과 같이 재직기간별 연가 일수를 11 ~ 21일 까지 차등하고 있다.(지방공무원의 연가 일수도 국가공무원과 동일하다)

<표 3> 국가공무원 복무규정(제15조 제1항)에 의한 재직기간별 연가 일수

재직기간	1개월 이상 ~ 1년 미만	1년 이상 ~ 3년 미만	3년 이상 ~ 4년 미만	4년 이상 ~ 5년 미만	5년 이상 ~ 6년 미만	6년 이상
연가 일수	11일	15일	16일	17일	20일	21일

근속연수에 따른 연차휴가 일수 차등은 우리나라 연차휴가제도의 ‘근로 보상적 성격’을 반영한 것으로 평가되지만,²⁷⁾ 일정기간 근로의 무 면제를 통한 정신적·육체적 휴양이라는 연차휴가제도의 본질에 비춰볼 때 그 타당성에 의문이 있다. 오히려 연차휴가제도의 본래 목적인 일정한 기간 동안의 휴양보다는 미사용수당이라는 금전으로 보상된다는 것을 전제로 우리나라 임금이 연공급 성격을 가지고 있듯이 장기근속자가 더 많은 미사용수당을 받는 구조가 당연하다는 관념이 반영된 것이 아닐까 한다. 이러한 관념은 1961년 이래 근속

26) 국회 환경노동위원회, ‘근로기준법중개정법률안(정부제출) 검토보고서’, 2002.10, 11쪽

27) 문준혁, ‘연차유급휴가의 보편적·실질적 보장을 위한 법제도 개선방안’, 『노동리뷰』 2025.6월호, 한국노동연구원, 49쪽

연수에 따라 가산휴가가 부여되면서 형성되었을 것이다.

그러나 첫째, 근속연수를 기준으로 휴가 일수를 차등할 정당한 이유를 찾기 어렵다. 연차휴가는 매년 주어지는 것으로(1년간 행사하지 않으면 소멸된다) 똑같은 1년의 근로기간 동안 휴양의 필요성이 근로자의 근속연수에 따라 달라진다고 보기 어렵기 때문이다. 또 이와 같은 차등은 근속연수가 짧은 근로자(신입직원과 경력직자)나 비정규직 근로자에게 불리할 수밖에 없다.

둘째, 국제적으로 근속연수에 의한 휴가 일수 차등이 보편적이라고 보기 어렵다. 즉 ILO의 경우 1936년 제47호 권고로 계속 근로의 증가에 따라 연차휴가일을 더 부여하도록 한 경우가 있었으나 이후 ILO 규범에서는 기본적 연차휴가일의 증가에 중점을 두고 제132호 협약에서 모든 근로자에게 1년의 근무 기간에 대하여 3주 이상의 휴가를 부여토록 하고 있다.(제3조 제3항)²⁸⁾ 유럽사법재판소는 3년의 계속 근로에 대하여 1일을 가산한 영국의 1998년 근로시간법령(The Working Time Regulations 1998)상 휴가 규정이 평등한 휴가 부여를 규정하고 있는 유럽연합 근로시간지침(93/104/EC)에 위반된다고 결정한 바 있다.²⁹⁾ 국가별로는 일본, 캐나다, 멕시코, 터키, 폴란드 등 근속연수에 따라 휴가 일수를 증가시키는 입법례가 있으나³⁰⁾ 독일, 프랑스 등의 경우에는 그러한 차등을 하고 있지 않다.

셋째, 현실적인 휴가 사용 가능성 문제이다. 근속연수가 길수록 대체로 사업장에서 직급이 높거나 중요한 직책을 맡고 있을 가능성이 높다. 이들이 휴가 일수가 많다고 하여 근속연수가 짧은 다른 근로

28) 김근주, ‘연차휴가의 입법적 개선방안’, 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014.6, 20~21쪽

29) 김근주, ‘연차휴가의 입법적 개선방안’, 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014.6, 22~23쪽

30) 이승욱 외, 「연차휴가 사용 활성화 및 제도개선방안 연구」(고용노동부 학술연구용역), 2020, 305쪽

로자들보다 더 많은 일수의 휴가를 자유롭게 모두 사용할 수 있을지 의문이다. 결국 휴가를 사용하는 대신 수당으로 보상받거나 각 사업장의 조직문화에 따라서는 수당마저 받지 못하고 소멸된 것으로 처리될 가능성이 클 것이다.

정리하면 근속연수에 따라 휴가 일수를 차등하는 것은 합리적이지 않고 현실적이지도 않으면서 휴가미사용수당을 더 많이 받기 위한 방편으로 이용되는 면이 있다. 연차유급휴가 부여규정은 이에 위반할 경우 벌칙(2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금)까지 부과될 수 있는데(근기법 제110조) 장기근속에 대한 보상을 굳이 연차유급휴가 일수의 차등에 의하도록 하는 것이 타당한지 재검토되어야 할 것이다.

2. 1년 미만 근속자에 대한 불균형적 휴가 일수

근기법 제60조 제2항은 계속근로기간 1년 미만인 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다고 규정하고 있다. 2003. 9. 15. 개정법률에서 월차유급휴가를 폐지함에 따라 1년 미만 근속자에게도 어느 정도의 휴가를 인정하고자 한 것으로³¹⁾ 최대 11일의 휴가를 부여받을 수 있다. 그러나 1년 미만 근속자에 대한 이와 같은 휴가제도는 다음과 같은 문제가 있다고 생각한다.

첫째, 1년 이상 근속자와 휴가 일수에서 불균형적이다. 1년 이상 근속자가 최소 15일부터 많게는 25일의 휴가를 갖는데 비해 1년 미만 근속자는 같은 1년을 일하더라도 휴가 일수가 적게는 4일, 많게는 14일이나 적다. 또한 1년 이상 근속자는 전년에 80% 이상 출근하면(주 5일 근무 기준 50일 정도 결근해도 되므로 1개월에 4.1일을 결근해도 이 요건을 충족한다) 최소 15일 휴가(월 1.25일)가 주어지는

31) 노동법실무연구회, 「근로기준법 주해 Ⅲ」(제2판 수정증보판), 2025, 368쪽

데 비해 1년 미만 근속자는 한 달 동안 결근이 전혀 없어야 겨우 1일의 휴가가 주어진다.

둘째, ILO 협약 제132호에도 부합하지 않는다. 동 협약 제3조 제3항은 모든 근로자에게 1년의 근무 기간에 대하여 3주 이상의 휴가를 부여하여야 하고, 제4조 제1항은 근무 기간이 완전한 자격을 요구되는 기간보다 짧은 경우 근무 기간에 비례하여 유급휴가를 보장해 주어야 한다³²⁾고 규정하고 있기 때문이다.

셋째, 공무원의 경우와 휴가 부여 방식에서 차이가 있다. 공무원의 경우 재직기간이 1개월 이상이면 이때부터 바로 11일의 휴가가 주어지는데 비해 일반 근로자의 경우 월별로 1개월 개근해야 1일의 휴가가 추가되는 방식이다.

넷째, 휴가 사용 방법에서도 1년 이상 근속자와 차이가 있게 된다. 1년 이상 근속자는 부여받은 휴가를 연초부터 연말까지 연중 어느 때라도 하루부터 며칠까지 짧게 또는 길게 사용할 수 있다. 그러나 1년 미만자는 먼저 최소 몇 개월간 개근을 해야 휴가를 며칠간 길게 사용할 수 있다.

다섯째, 이와 같은 휴가 부여방식 때문에 현실적 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어 설 연휴가 1월 중에 있고 연휴를 전후하여 사업장이 집단적 휴가 사용을 할 경우 입사 1개월 미만자는 발생한 휴가 자체가 없으므로 홀로 출근해야 할 수 있다. 또 여름에 1~2주의 집단적 휴가를 실시할 경우에도 휴가 일수가 부족한 1년 미만자는 여기에 동참할 수 없다는 문제가 있다.³³⁾

32) Article 4

1. A person whose length of service in any year is less than that required for the full entitlement prescribed in the preceding Article shall be entitled in respect of that year to a holiday with pay proportionate to his length of service during that year.

33) 물론 실무적으로 향후 발생할 휴가를 미리 앞당겨 사용하게 할 수는 있을 것이다.

여섯째, 무엇보다 휴식은 모든 근로자들에게 차별 없이 필요하다. 1년 미만자라고 하여 더 짧은 휴가 일수가 주어져도 될 합리적 이유가 없다. 또 현재의 제도는 근속기간이 최대 2년 밖에 되지 않는 기간제 근로자나 파견근로자의 경우 반복적으로 1년에 11일(1년차) 또는 15일(2년차)의 휴가가 주어질 수밖에 없다는 문제가 있다. 동료인 1년차 신입직원이나 비정규직 근로자가 1일 ~ 11일의 휴가밖에 사용하지 못하는데 1년 이상 근속자라고 하여 15일 ~ 25일의 휴가를 마음 편히 사용할 수 있을까.

정리하면 1년 미만 근속자에 대해 1개월 개근시 1일의 휴가를 추가해 나가는 현재의 방식은 휴가 일수가 균형적이지 않고 휴가를 사용할 때도 제약이 있으므로 휴가제도의 취지에 맞게 개선이 필요하다고 하겠다.

3. 5인 미만 사업장에 대한 연차휴가 규정 적용 제외

근기법 제11조, 시행령 제7조 및 별표 1을 종합하면 연차유급휴가제도는 상시 근로자 5명 미만 사업장에는 적용되지 않는다. 5인 미만 사업장에 대해 근로기준법을 온전히 적용하지 않는 데 대해 많은 비판이 있고³⁴⁾, 고용보험법·최저임금법 등 여러 노동법률이 상시 근로자수와 무관하게 모든 사업장에 확대 적용되는 것으로 바뀌었지만 근기법은 여전히 5인 이상 사업장에 대한 적용을 원칙으로 하고 있다. 그러나 특히 5인 미만 사업장에 연차휴가를 적용하지 않는 것과 관련해 다음과 같은 비판이 가능하다.

첫째, 보편적으로 보장되어야 할 휴식과 일·생활 균형 문제까지 노동시장의 이중구조를 조장하는 것이며, 적용 제외되는 근로자 규

34) 김기선, '상시 5인 미만 사업에 대한 근로기준법 적용', 『법학논총』 Vol.39 No.2, 한양대 법학연구소, 2022 등

모 또한 적지 않다는 것이다.³⁵⁾ 5인 미만 사업체에 속한 근로자는 전체 근로자의 17.7%를 차지하고 있으며³⁶⁾, 상용근로자 1인 이상 사업체 중 5명 미만 사업체는 무려 66.5%를 점유하고 있다.³⁷⁾ 즉 근로자 5명 중 약 1명에 대해 그리고 전체 사업체 중 2/3에서는 합법적으로 연차휴가를 단 하루도 주지 않아도 된다는 의미이다.

둘째, 모든 근로자에게 1년의 근무기간에 대하여 3주 이상의 휴가를 부여하도록 하고 있는 ILO 협약 제132호에 부합하지 않는다. 사업장 규모라는 사정에 따라 근로자에 대한 보호의 내용을 달리하는 해외의 입법례는 찾아보기 어렵고,³⁸⁾ 사업장 쪼개기나 파소 고용 등 노동시장에서 부작용을 유발할 수 있다.

셋째, 연차휴가 실태조사 결과와도 배치된다. 위에서 본 한국노동연구원의 실태조사에 의하면 근기법의 적용제외 규정에도 불구하고 현장에서는 5인 미만 사업장의 경우에도 연간 평균 8.2일의 휴가를 부여해 6.5일을 사용하는 것으로 나타났다. 또 부여된 휴가 일수가 상대적으로 많지 않아 휴가 소진율이 79.3%로 다른 종사자 규모별 집단에 비해 높게 나타났다. 이와 같은 조사결과는 최저근로기준을 정하는 근기법이 현실의 수준에도 미치지 못한다는 점을 보여준다.

넷째, 연차휴가가 금전 보상의 수단이 되고 있는 현실을 고려할

35) 손연정, ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’, 『노동리뷰』 2025년 6월호, 한국노동연구원, 3쪽

36) 통계청 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과(2024.8월 기준)에 의하면 전체 임금근로자 22,143천명 중 1~4인 사업체 3,923천명(17.7%), 5~299인 사업체 15,073천명(68.1%), 300인 이상 사업체 3,147천명(14.2%)이 각각 분포한다.

37) 통계청 기업생멸통계(2023년 기준)에 의하면 상용근로자 1인 이상 기업 1,825,551개 중 상용근로자 1~4인 기업 1,214,392개(66.5%), 5~9인 기업 348,926개(19.1%), 10~19인 152,423개(8.3%), 20인 이상 109,810개(6.0%)가 각각 분포한다.

38) 문준혁, ‘연차유급휴가의 보편적·실질적 보장을 위한 법제도 개선방안’, 『노동리뷰』 2025.6월호, 한국노동연구원, 55쪽

때 소규모 사업장의 저임금 근로자에게는 금전 보상의 기회마저 주지 않는다는 것이다. 연차 휴가의 금전 보상이 결코 바람직하지 않지만 그 가능성마저 주어지지 않고 있기 때문에 기업규모에 따른 소득 격차는 더욱 커질 수밖에 없다.

현행 근기법상 5인 미만 사업장에 대해서는 휴게시간, 주휴일만이 적용될 뿐 근로시간 한도나 연장근로의 제한 등이 적용되지 않고 있으므로 장시간 노동의 가능성이 그만큼 더 크다고 하겠다. 보편적이어야 할 휴식권의 보장 차원이나 장시간 노동에 따른 육체적·정신적 건강 회복 차원에서도 5인 미만 사업장에 대한 연차휴가 적용제외는 타당하지 않다고 하겠다.

4. 연차휴가 미사용에 대한 금전 보상

우리나라의 연차휴가제도는 본래의 취지와 달리 금전보상 및 임금보전의 수단으로 인식되는 면이 있다.³⁹⁾ 위의 한국노동연구원 실태조사에서 연차휴가 미사용 이유 중 1순위 응답 기준으로 가장 많이 지목된 것이 ‘연차수당을 받기 위해’라는 사실이 이를 반영한다. 이러한 인식과 관행이 형성된 것은 1953년 근기법 제정시 20일을 초과하는 유급휴일 일수에 대하여 금전적 보상의 단초를 제공하였고, 대법원 판례를 통하여 연차유급휴가 미사용수당이 인정되어 왔기 때문이다.⁴⁰⁾ 그러나 휴가를 금전으로 보상하는 인식과 관행은 다음과 같은 문제가 있다.

먼저, 금전 보상은 연차휴가제도의 취지에 반한다. 근로자가 불가피하게 연차휴가를 사용하지 못하는 것이 아니라 금전 보상을 목적

39) 하경효, ‘연차휴가권의 내용과 행사에 관한 비교법적 검토’, 「노동법포럼」 17호, 노동법이론실무학회, 2016, 216쪽

40) 헌법재판소 2020. 9. 24. 2017헌바433 결정

으로 의도적으로 주어진 연차휴가를 사용하지 않는 것은(또는 사용자가 금전 보상을 유인으로 하여 연차휴가를 사용하지 않도록 하는 것은) 일정기간 근로의무를 면제하여 정신적·육체적 휴양을 부여한다는 연차휴가제도의 취지에 정면으로 어긋나는 일이다.

둘째, 국제기준과 관례에 부합하지 않는다. ILO 제132호 협약은 고용 종료시에 한해 미사용 휴가에 대한 보상을 인정하며(제11조), 유럽연합(EU)의 휴일 및 연차유급휴가 지침(2003/88/EC) 역시 고용 종료시를 제외하고 연차휴가의 금전보상을 금지하고 있다(제7조 제2항).⁴¹⁾ 또한 유럽연합 주요국은 대부분 취득한 휴가를 모두 사용하고 있는 것으로 보고되고 있다.⁴²⁾

셋째, 연차휴가제도에 대한 인식을 휴가가 아닌 금전으로 왜곡시키고 있다. 연차휴가와 관련된 분쟁인 판례들을 보면 휴양을 위한 휴가를 부여해 달라는 것이 쟁점이 아니라 미사용수당을 더 많이 받아야 한다는 것이 소송의 쟁점이다. 이처럼 우리나라에서는 연차휴가 일수가 더 많은 휴양이 아니라 더 많은 금전으로 치환되어 인식되고 있다.

위와 같이 연차휴가를 금전으로 보상하는 관행과 인식은 근기법의 연차휴가제도가 당해 연도의 휴식 보장이 아닌 전년도에 대한 보상이나 대가를 다음 연도에 지급하는 것으로 규정되어 있는데 문제의 근원이 있다고 생각된다. 즉 휴가가 본래 취지인 근로의 면제와 휴양으로 인식되려면 ‘근로에 대한 보상 방식’으로 규정된 근기법 규정부터 휴가제도의 취지에 맞게 변경될 필요가 있다.

41) 김근주, ‘연차휴가의 입법적 개선방안’, 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014.6, 28쪽

42) 한인상, ‘연차유급휴가제도의 주요 쟁점’, 「사회법연구」 제39호, 한국사회법학회, 2019, 384쪽

5. 근로관계 존속이나 휴가 사용 가능성과 분리된 휴가 미사용수당

연차휴가제도는 1952년 제정 근기법부터 존재해 온 오래된 제도이지만 법령 개정 뿐만 아니라 판례와 행정해석이 계속 바뀌고 노사 간 분쟁이 다수 발생하는 등 제도의 안정성이 흔들려 왔다. 제도가 안정적이지 않으면 사용자 입장에서는 이를 예측가능하게 준수하기 어렵고 분쟁에 노출될 수 있다. 또한 근로자 입장에서도 자신의 권리를 명확히 알기 어려우며 권리를 주장하려면 많은 시간과 비용이 들게 된다. 그런데 이러한 연차휴가제도의 불안정 원인은 휴가 유무 및 휴가 일수가 쟁점이 되었기 때문이 아니라 미사용수당 존부 및 그 금액을 둘러싼 분쟁 때문이다.

연차휴가와 관련해 행정해석과 판례가 흔들린 사례를 본다. 고용노동부는 당초 1년 근무 후 바로 퇴직할 경우는 연차휴가를 사용할 수 있는 날이 없으므로 미사용수당을 청구할 수 없고, 다음 연도 초에 짧게 근로하고 퇴직한 경우에는 퇴직 전까지 사용이 가능했던 연차 일수만큼 수당을 청구할 수 있다고 해석했다. 그런데 2005년 대법원은 퇴직 시 휴가를 사용할 수 있는 기간이 없었다 하더라도 유급으로 인정되는 연차휴가수당은 지급해야 한다고 판단했다.⁴³⁾ 그러자 2006년 고용노동부는 행정해석을 대법원 판례에 맞춰 1년의 근로를 마치고 바로 퇴직하더라도 미사용 연차에 대한 수당 청구권은 잔존하므로 모두 수당으로 청구할 수 있다고 변경했다. 그러나 2021년 대법원 판례가 다시 변경돼 1년간 80% 이상 출근한 근로자에게 주어지는 15일의 연차는 그 1년의 근로를 마친 다음날 근로관계가 있어야 발생하므로 1년 계약직에게는 주어지지 않는다는 취지로 판단했다.⁴⁴⁾ 그러자 2021년 고용노동부는 1년의 근로를 마친 다음날(즉

43) 대법원 2005. 5. 27. 선고 2003다48556 판결

366일째) 근로관계가 있어야 15일의 연차가 발생하고 연차 미사용수당도 청구할 수 있다고 행정해석을 다시 변경했다.⁴⁵⁾ 행정해석과 판례가 오락가락한 셈이다.

각종 상황별 연차휴가 일수 계산법도 연차휴가수당과 관련되어 있다. 부당해고로 출근하지 못한 경우 전체를 출근으로 간주해 연차수당을 지급해야 한다는 판례⁴⁶⁾나 재해로 휴업한 기간이 1년 전체에 걸치더라도 출근으로 처리해 연차수당을 지급해야 한다는 판례⁴⁷⁾는 당해 연도에 사실상 휴가를 사용할 가능성이 없다 하더라도 휴가 일수가 곧 금전이라는 전제에서 근로자에게 금전상 불이익이 없도록 판단하고 있는 것이다. 육아휴직 기간, 파업 기간, 직장폐쇄 기간, 정직 기간 등에 대해 소정근로일수와 출근일수에 포함되는지 여부를 굳이 따지는 것도 단지 휴가 일수가 며칠인가의 문제보다 연차수당과 관련되기 때문이다.

그런데 위와 같은 판례와 행정해석의 변경, 각종 상황별 휴가 일수는 근로관계의 존속이나 휴가 사용 가능성과 무관하게 미사용수당을 얼마나 인정할 것인가를 중심으로 한 논의로 그 결론의 합리성의문이 있다.

먼저, 1년 근무 후 퇴직하는 경우의 판례와 이를 반영한 행정해석에 의하면 366일째 재직 여부에 따라 단 하루 차이로 15일의 연차수당 지급여부가 전무(全無) 또는 전부(全部)로 극명하게 엇갈리는데 이것이 과연 형평성과 합리성을 갖춘 해석인지 의문스럽다. 만일 근로자가 366일째 퇴직한다면 사용자로서는 근로자에게 수당이 아닌 15일의 휴가를 기꺼이 부여하려 해도 근로관계가 종료되어 부여할

44) 대법원 2021. 10. 14. 선고 2021다227100 판결

45) 고용노동부, ‘연차유급휴가 행정해석 변경’ 보도자료, 2021.12.16

46) 대법원 2014. 3. 13. 선고 2011다95519 판결

47) 대법원 2017. 5. 15. 선고 2014다232296·232302 판결

수조차 없다. 휴가사용 가능성이 없어도 연차수당만은 살아있는 셈인데, 오히려 최초의 고용노동부 행정해석처럼 퇴직 전까지 사용 가능했던 연차 일수만큼 수당을 청구할 수 있다고 하는 것이 상식에 부합하지 않을까.⁴⁸⁾

다음으로 부당해고나 재해로 인한 휴업 등 정상적인 근로가 이루어지지 않은 기간에 대한 연차수당 문제이다. 판례는 이와 같은 기간에 대해 연차수당을 모두 지급해야 한다고 한다. 하지만 연차휴가일은 근로제공의무가 있는 날을 대상으로 부여되어야 하므로 애초부터 근로제공의무가 성립하고 있지 않는 날에 대해서는 연차휴가가 성립할 수 없다⁴⁹⁾고 할 것이다. 즉, 휴가사용 가능성이 전제되지 않은 상황에서 미사용수당만이 발생한다는 것은 합리적인 해석으로 보이지 않는다.

육아휴직, 파업, 직장폐쇄, 정직 등의 경우도 비슷하다. 이 경우 법률의 규정이나 판례, 행정해석 등을 통해 소정근로일수 및 출근일수가 정해지고 이에 따라 휴가 일수 및 이와 연동된 연차수당 금액이 좌우된다. 그런데 예컨대 당해 연도 전체를 육아휴직으로 사용한 후 다음 연도 366일째 바로 퇴직하는 경우에도 연차수당을 모두 지급해야 하는 것이 합리적일까. 당해 연도에 정상적인 근로가 이루어지지 않아 휴가 사용 가능성이 없다면 당해 연도의 휴가 일수를 조정하는 것이 더 합리적이지 않을까 한다.

위에서 살펴본 것처럼 연차휴가제도와 관련한 판례와 행정해석 등이 불안정하고 복잡하며 수급자가 형평성과 합리성을 납득하기 어

48) 사법부는 법률을 새로 만들거나 변경할 수 있는 기관이 아니라 기존 법률을 해석해 적용하는 기관에 불과한데 행정부가 왜 사법부의 해석을 추종해 자신의 의견을 변경하는지 의문이다. 사법부의 해석이 행정부의 기존 의견과 다르다면 입법부에 요청해 법률을 명확하게 하는 것이 삼권분립에 맞지 않을까 한다.

49) 박종희, 「연차휴가권의 법적 구조와 운영상의 제문제」, 『노동법포럼』 제1호, 노동법이론실무학회, 2008.10, 124~125쪽

려운 근본 원인은 휴가를 금전으로 치환하는 것을 허용하면서 근로 관계의 존속여부나 휴가사용 가능성과 무관하게 연차휴가수당을 인정하고 있기 때문으로 생각된다.

6. 연차휴가 사용촉진제도의 한계

근기법 제61조는 연차휴가 사용촉진제도를 규정하고 있다. 이 제도는 사용자가 근로자에게 1년의 근로가 끝나기 6개월 전에 미사용 휴가 일수 통보 및 사용 촉구, 2개월 전까지 휴가 사용시기 지정 및 통보를 할 수 있도록 구성되어 있다. 한국노동연구원의 기업 인사담당자 FGI 결과 휴가 활성화를 위한 제도로 연차휴가 사용 촉진제도의 효과에 대해 공통적으로 공감하고 있는 것으로 확인되듯이⁵⁰⁾ 이 제도는 사용자가 주도하는 방식으로 설계되어 있으므로 근로자 측에서 연차수당 보상을 목적으로 휴가를 사용하지 않으려 할 경우 이를 제어할 수 있는 수단이 될 수 있다.

그러나 사용자가 주도하는 방식의 연차휴가 사용촉진제도는 현실적으로 다음과 같은 한계가 있다. 먼저, 사용자가 근로자의 연차휴가 사용을 원하지 않거나 적극적으로 사용을 요구하지 않을 경우 이 제도는 연차휴가 사용촉진 효과를 전혀 거둘 수 없고 휴가를 수당으로 보상받고자 하는 근로자에게도 아무런 영향을 미치지 않게 된다.

둘째, 노사간 합의 등을 통해 일정 휴가 일수만을 의무적으로 사용하게 하는 경우(이 휴가 일수마저 사용하지 않을 경우 사용촉진제도의 대상이 될 것이다) 근속연수에 따라 휴가 일수에 차이가 있으므로 장기근속자일수록 휴가미사용수당을 더 많이 수령할 수 있게 된다. 다만 이렇게 운영된다면 연차휴가 소진을 위해 도입된 사용촉

50) 손연정, ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’, 『노동리뷰』 2025년 6월호, 한국노동연구원, 19쪽

진제도의 취지를 충분히 달성하기 어렵게 된다.

셋째, 사용자가 사용촉진제도를 통하여 휴가 소진을 목적으로 하기보다 미사용수당을 지급하지 않는 것을 진정한 목적으로 하려는 경우다. 현실적으로 특히 자주적 조직이 없는 소규모 사업장 근로자나 사업장 내에서 직급·직책이 높은 근로자의 경우 사용자에게 적극적으로 목소리를 내기 어렵기 때문에 사용촉진제도가 수당 소멸 목적의 제도가 되고 있다는 비판이 있다.⁵¹⁾ 한 조사에서도 연차휴가를 자유롭게 사용하지도 못하고 수당도 지급받지 못한다는 응답비율이 9.9%로 나타난 것이 이를 반영한다.⁵²⁾

결국 연차휴가제도가 근로의 면제와 휴양이라는 취지를 온전하게 달성하고자 한다면 사용자가 주도하는 방식인 연차휴가 사용촉진제도만으로는 한계가 있다고 보이며 근로자에게 불리하게 오용될 우려도 있다고 하겠다.

Ⅳ. 연차휴가제도 및 운영 개선방안

현재의 연차휴가제도는 전년도에 80% 이상 출근이라는 요건을 갖춰야 다음 연도에 온전한 휴가 일수가 주어진다. 또 미사용 휴가에 대해 금전으로 청구할 수 있을 뿐만 아니라 부여된 휴가를 모두 사용하지 않고 수당으로 주고받는 관행이 노시간 광범위하게 자리 잡고 있는 등 제도와 운영 현실이 휴가의 본래적 취지에 부합하지

51) 김홍영, 「휴식 보장을 위한 연차휴가의 제도개선론」, 『노동법연구』 제40호, 서울대 노동법연구회, 2016.3, 184쪽

52) 이창근·정경은, 「2023년 전국 노동조건 실태 설문조사 분석결과」, 민주노동연구원, 2023.7.11., 6쪽. 이 조사결과는 ‘연차휴가 자유롭게 사용하고 미사용수당 받는다’(42.9%)가 가장 많았고 ‘자유롭게 사용 못하고 수당 받는다’(10.9%), ‘자유롭게 사용하고 수당 못받는다’(9.9%), ‘자유롭게 사용 못하고 수당 못받는다’(9.9%), ‘잘 모름’(4.8%)으로 분석됐다.

않고 있다. 따라서 연차휴가제도는 다음과 같은 방향으로 개선될 필요가 있다.

첫째, 휴가제도의 의의에 맞게 모든 근로자들이 일정기간 근로의 무 면제와 정신적·육체적 휴양을 반드시 가질 수 있도록 해야 한다. 이를 위해서는 연차휴가제도를 근로 보상적 성격에서 탈피시켜 휴식 보장적 성격에 맞도록 근기법의 규정을 조정해야 한다.⁵³⁾ 둘째, 모든 근로자가 공평하게 휴가를 누릴 수 있어야 한다. 따라서 합리적 이유 없는 근로자 간 휴가 일수의 차별은 없어야 한다. 셋째, 대한민국이 선진국으로 올라선 만큼 휴가 관련 입법을 국제적 기준에 부합하도록 개정할 필요가 있다.⁵⁴⁾ 넷째, 소모적인 분쟁이 발생하지 않도록 연차휴가제도를 수급자인 노사가 이해하기 쉽게 명확하게 할 필요가 있다.⁵⁵⁾ 이러한 방향에 입각해 공평하고 실질적인 휴식을 위한 연차휴가제도 개선방안에 대한 의견을 다음과 같이 제시한다.

1. 연차휴가 일수의 단일화

근기법은 근속연수에 따라 연차휴가 일수를 15일 ~ 25일까지 차등해 부여하고 있다. 그러나 앞서 살펴 본 것처럼 근속연수에 따라 휴가 일수를 차등하는 것은 휴가제도의 취지에 비취볼 때 정당화될 근거가 없다. 또한 휴가 일수가 상대적으로 많은 장기근속자가 부여 받은 휴가를 모두 사용하는 것이 현실적으로 쉽지 않은 반면 미사용 휴가수당을 더 많이 받기 위한 방편으로 이용될 가능성이 높다.

53) 김홍영, '휴식 보장을 위한 연차휴가의 제도개선론', 「노동법연구」 제40호, 서울대 노동법연구회, 2016.3, 164쪽

54) 장우찬, '연차휴가 개선방안의 실효성에 관한 연구', 「노동법학」 제61호, 한국노동법학회, 2017.3, 183쪽

55) 김근주, '연차휴가의 입법적 개선방안', 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014.6, 2~3쪽

장기근속자에 대한 보상을 한다면 급여 등 다른 방법에 의하도록 하고 동일한 기간을 근무할 경우 휴가 일수도 동일하게 단일화하는 것이 휴가제도의 취지에 부합된다 할 것이다. 또한 1년 또는 2년을 단위로 하여 계약기간이 종료되는 기간제 근로자나 파견 근로자에 대해 휴가 일수를 차등하지 않기 위해서도 연차휴가 일수의 단일화가 반드시 필요하다.

휴가 일수를 단일화할 경우 1년의 근무기간 동안 며칠을 부여하는 것이 타당할까. 국제적 기준을 보면 ILO 협약 제132호 제3조 제3항에서는 모든 근로자에게 1년의 근무 기간에 대하여 ‘3주 이상’의 휴가를 부여하도록 하고 있고, EU 근로시간편성지침 제2003/88호(Directive 2003/88/EC) 제7조 제1항은 연간 최저 ‘4주간’의 유급휴가 부여의무를 규정하고 있으므로⁵⁶⁾ 15일 또는 20일이 기준이 될 수 있다.

기존 연구에서는 기본 휴가 일수를 18일로 상향하고 가산휴가를 삭제하는 것이 휴가의 보편적 보장을 위한 합리적인 방안이 될 수 있다고 제시된 바 있다.⁵⁷⁾ 2024년 발표된 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사 결과에 따르면 전체 임금근로자의 평균 근속연수가 6년 4개월이고 정규직 근로자는 8년 6개월이므로 평균적으로 기본 휴가 일수 15일에 3일 정도가 가산되어 18일의 연차휴가가 보장된다는 것이 산출 근거이다. 한편 한국노동연구원의 조사에 의하면 근로자들이 희망하는 휴가 일수는 평균 22.8일로 실제부여 일수(14.7일)보다 약 8일이 많았고, 비정규직의 경우 희망 휴가 일수가 18.9일로 실제 부여일수(7.9일)와 간극이 매우 큰 것으로 나타난 바 있다.⁵⁸⁾

56) 이승욱 외, 「연차휴가 사용 활성화 및 제도개선방안 연구」(고용노동부 학술연구용역), 2020, 138쪽

57) 문준혁, ‘연차유급휴가의 보편적·실질적 보장을 위한 법제도 개선방안’, 「노동리뷰」 2025.6월호, 한국노동연구원, 49~50쪽

58) 손연정, ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’, 「노동리뷰」 2025년 6월호, 한국노

현재의 연차휴가 일수(15일 ~ 25일)의 중간치와 국제적 기준(15일 또는 20일) 중 선진국 수준을 고려할 경우 선진국으로 분류되는 대한민국의 연차유급휴가 일수는 ‘20일’로 단일화하는 것이 좀 더 적절하다고 생각된다.⁵⁹⁾ 연차유급휴가는 현재의 근로관계에 근거한 휴식 부여가 주목적이므로⁶⁰⁾ 이 20일은 전년도의 출근율과 무관하게 모든 근로자에게 당해 연도 근로기간 1년에 대해 부여하는 것을 원칙으로 하자는 것이다. 이렇게 규정할 경우 근속연수나 고용 형태와 무관하게 모든 근로자에게 공평한 휴식을 보장할 수 있고 노사 모두 휴가제도를 명료하게 이해할 수 있게 된다. 또한 단일한 휴가일수는 연차휴가를 모두 사용하도록 제도를 설계하거나 각 사업장에서 소진 촉진 정책을 실시할 경우 실제로 실행될 가능성을 높일 수 있을 것이다.

2. 회계연도(역년) 기준의 연차유급휴가 부여

현행 근기법은 입사일을 기준으로 하고 여기에 출근율까지 따져 개인별로 연차휴가 일수를 산정한다. 예컨대 4월 1일 입사자의 경우 출근율에 문제가 없을 경우 다음해 3월 31일까지는 매월 1일의 연차휴가가 부여되고 다음해 4월 1일이 되면 15일의 연차휴가가 부여된다. 만일 4월 15일 입사자가 있을 경우 또 거기에 맞춰 연차휴가를 산정하고 부여해야 한다. 현행 근기법에 의한다면 조직 내 수많은 근로자가 있을 경우 입사일, 출근율 준수 여부, 근속연수를 따져 각

동연구원, 21쪽

59) 현행 연차휴가제도상 근속연수가 21년을 초과하는 경우에는 휴가 일수가 더 이상 가산되지 않는 반면 근로자들이 60세에 퇴직할 경우 한 사업장에서 통상 30년 이상 근속이 가능하다는 점을 고려하면 20일로 단일화하더라도 형평을 잃었다고 하기 어려울 것이다.

60) 장우찬, ‘연차휴가 개선방안의 실효성에 관한 연구’, 『노동법학』 제61호, 한국노동법학회, 2017.3, 188쪽

개인별로 휴가를 산정하고 부여해야 하는데 이것이 과연 합리적인 제도라고 할 수 있을까.

실제로 사업장에서는 매년 1월 1일을 연차휴가권 발생의 기준으로 되는 시점으로 정하고 이를 기준으로 전 직원에 대한 연차휴가를 실시하면서 그 기준일 이전의 1년 이내에 입사한 직원에 대하여도 1년간 계속근로한 것으로 보아 연차휴가를 부여하는 실무 관행이 진작부터 있었고, 판례도 근로자에 대하여 불리하지 아니하면 이를 적법하다고 보고 있다.⁶¹⁾ 행정해석 역시 노무관리 편의상 노사가 합의할 경우 회계연도 기준으로 모든 근로자에게 연차휴가를 일괄 부여하는 것을 허용한다.⁶²⁾ 즉, 근기법에 의한 연차유급휴가의 산정기간 기준은 기본적으로 최초 입사일이지만 개별 근로자의 입사일이 서로 달라 휴가 일수 산정이 복잡해질 수 있다는 문제점을 해소하기 위해 사용자가 회계연도를 특정하여 전체 근로자에 대한 산정기간의 기산일로 정할 수 있다는 것이다.⁶³⁾

이미 복잡한 근기법 규정을 피해 합리적인 실무 관행이 자리 잡고 있고 근로자에게 불리하지도 않으므로 노사가 명확하게 제도를 이해하고 준수할 수 있도록 규정 자체를 수정하는 것이 바람직한 것이다. 즉 연차휴가를 입사일이나 전년도의 출근율과 무관하게 매 회계연도(역년), 즉 1월 1일부터 12월 31일까지의 근로기간을 기준으로 일괄 부여하자는 제안이다. ILO 제132호 제4조 제2항에서도 “여기에서 말하는 ‘1년’이라 함은 역년(calendar year)상의 1년이나 당해 국가의 권한 있는 기관에 의해 또는 적당한 기관을 통해 결정된 동일한 기간을 의미한다”고 규정하고 있어⁶⁴⁾ 역년 기준의 휴가 부여를 인정

61) 대법원 2000. 12. 22. 선고 99다10806 판결

62) 고용노동부, ‘1년 미만 근로자 등에 대한 연차휴가 보장 확대 관련 개정근로기준법 설명자료’, 2018.5, 5쪽

63) 한인상, ‘연차유급휴가제도의 주요 쟁점’, 『사회법연구』 제39호, 한국사회법학회, 2019, 383쪽

하고 있다. 영국의 경우 사용자는 직원이 근로를 개시한 직후 법정 휴가년도일을 알려야 하며 예컨대 휴가년도는 1월 1일부터 12월 31일로 할 수 있으며,⁶⁵⁾ 독일은 ‘연차휴가법’에서 1역년에 대하여 24일 이상의 유급휴가를 부여토록 하고 있어⁶⁶⁾ 역년을 기준으로 하고 있다.

또한 출근율 요건과 관련 공무원의 경우 연가 부여 요건에서 1개월 이상의 재직기간만 있으면 출근율을 계산하지 않고 재직기간만을 고려하여 연가 일수를 부여한다는 점을 참고할 수 있다.⁶⁷⁾ 국제적으로도 일본을 제외하고 연차휴가 부여 요건을 출근율과 연계시키는 입법례를 찾기 어렵고 논리적으로도 연차휴가의 성립을 출근율과 연계시킬 이유가 없다.⁶⁸⁾ 연차휴가는 근로관계에 있어서 보편적으로 인정되어야 하는 근로자의 권리가 되어야 하므로 출근율을 기준으로 연차휴가를 부여하는 입법 태도는 바람직하다고 볼 수 없다.⁶⁹⁾ 따라서 일반 근로자의 경우에도 전년도(역년 기준)의 근로기간이나 출근율을 따질 필요 없이 당해 연도의 근로기간 중 휴식 보장을 위해 일정 일수의 연차휴가를 부여하는 것이 휴가제도의 취지에 부합한다고 할 것이다. 실제 근로자들의 휴가에 대한 의식 역시 ‘올해는 휴가를 언제 어디로 며칠간 갈까’를 생각하므로 화계연도 기준 휴가 부여는

64) 이승욱 외, 「연차휴가 사용 활성화 및 제도개선방안 연구」(고용노동부 학술연구용역), 2020, 104쪽

65) 이승욱 외, 「연차휴가 사용 활성화 및 제도개선방안 연구」(고용노동부 학술연구용역), 2020, 192쪽

66) 이주호·이승길, ‘연차휴가제도의 쟁점과 개선방안에 관한 연구’, 「사회법연구」 제47호, 한국사회법학회, 2022, 307~308쪽

67) 김홍영, ‘휴식 보장을 위한 연차휴가의 제도개선론’, 「노동법연구」 제40호, 서울대노동법연구회, 2016.3, 174쪽

68) 이승욱 외, 「연차휴가 사용 활성화 및 제도개선방안 연구」(고용노동부 학술연구용역), 2020, 313쪽

69) 김근주, ‘연차휴가의 입법적 개선방안’, 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014.6, 8~9쪽

이러한 생각에도 부합하게 된다.

이렇게 되면 전년도에 근로기간 중에 정상적인 근로를 했는지 여부를 따질 필요도 없게 된다. 예컨대 전년도에 파업을 했든(합법이든 불법이든), 어떤 사유로 휴직이나 정직을 했든(육아휴직이든 질병으로 인한 휴직이든 아니면 징계로 인한 정직이든) 당해 연도의 휴가 일수에는 아무런 영향을 미치지 않게 된다. 현재의 규정에 의하면 전년도 전체를 업무 외 질병으로 휴직한 경우 다음 연도에는 휴가 일수가 전혀 없게 되는데 이는 합리적이라고 보기 어렵다. 전년도의 근로 상황과 무관하게 당해 연도 1년간을 정상적으로 근로할 예정이라면 모든 근로자가 보편적으로 동일한 휴식이 필요할 것이므로 동일한 휴가 일수를 부여하는 것이 휴가제도의 취지에도 부합한다고 하겠다.

이러한 제안을 위의 연차휴가 일수 단일화 제안과 결합할 경우 입사일이나 근속연수, 고용 형태 등과 무관하게 모든 근로자에게 보장되는 연차유급휴가 일수는 1년의 회계연도(역년)을 기준으로 20일로 명료하게 된다. 이렇게 되면 예컨대 전년 12월에 입사한 근로자의 경우에도 다음 연도에 1년간의 근로가 예정되어 있다면 연초이든 여름 휴가철이든 언제든지 20일의 휴가를 사용할 수 있게 된다. 사업장에서 집단적 휴가를 사용할 경우에도 모든 근로자가 아무런 제약 없이 참여할 수 있게 된다. 만일 20일의 연차휴가를 다 사용한 근로자가 회계연도의 중도에 퇴직하는 경우에는 아래에 기술하는 바와 근로기간에 비례하여 휴가 일수를 산정하고 초과 사용한 일수만큼을 최종 급여나 퇴직금에서 공제하면 될 것이다.

3. 회계연도 중 1년 미만 근로시 비례적 휴가 일수 부여

회계연도의 중도에 입사하거나 퇴직하는 경우 연차휴가 일수를

어떻게 부여할 것인가. 회계연도 중 파업이나 휴직, 정직 등의 기간이 있을 경우 연차휴가를 어떻게 처리할 것인가. 이렇게 1년의 회계연도 중 근로관계가 존재하지 않거나 정상적 근로가 이루어지지 않는 기간이 있을 경우 근로기간에 비례하여 휴가 일수를 부여하면 공평하고 합리적으로 해결할 수 있을 것이다.⁷⁰⁾

예컨대 근로자가 7월부터 입사하거나 7월부터 퇴직하는 경우 1년 전체를 근로하는 근로자의 절반만큼의 휴가 일수를 당해 연도에 부여하면 된다. 만일 파업(정당성 여부를 따질 필요가 없다고 본다)이나 휴직, 정직 등의 기간이 1개월이라면 1/12만큼 휴가 일수를 비례적으로 감축해 부여하면 될 것이다. 또 당해 연도에 육아휴직이나 부상·질병으로 휴업한 기간이 있을 경우에는 다음 연도의 휴가 일수에는 영향을 주지 않는 대신 당해 연도에는 실제 근무하는 기간만큼 비례적으로 휴가 일수를 부여하면 될 것이다. 현재의 근로법 제60조 제6항의 업무상 재해로 인한 휴업, 육아휴직 등의 기간에 대한 출근간주 규정은 다음 연도의 휴가 일수에 불이익이 없도록 하기 위한 규정이지만 여기에 그치지 않고 출근을 전혀 하지 않은 근로자에 대해서도 연차수당을 지급해야 한다⁷¹⁾는 불합리가 있다.

이와 같은 비례적 휴가 일수 부여방식은 국제적 기준에도 부합한다. 즉 ILO 제132조 협약 제4조 제1항은 어느 연도의 휴가를 부여하는 단위기간 내의 근무기간이 완전한 휴가를 부여받기에 부족한 경우에는 근무기간에 비례하여(*proportionate to his length of service*) 휴가를 받을 권리를 가진다고 규정하고 있다.⁷²⁾

70) 김근주, ‘연차휴가의 입법적 개선방안’, 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014.6, 13쪽은 ‘비례적 휴가권’이라는 명칭을 사용한다.

71) 대법원 2017. 5. 17. 선고 2014다232296, 232302 판결

72) 노동법실무연구회, 「근로기준법 주해 III」(제2판 수정증보판), 2025, 361쪽

4. 5인 미만 사업장에 연차유급휴가 규정 적용

휴가를 통한 일정기간의 근로의무 면제와 정신적·육체적 휴양은 모든 근로자가 누려야 권리이다. 현행 근기법이 연차유급휴가 규정을 5인 미만 사업장에 적용하지 않는 것이 휴가제도의 취지에 반한다는 것은 명백하다. 실태조사 결과에서도 이미 5인 미만 사업장의 경우도 평균 8.2일의 휴가가 부여되고 있다는 점도 고려해야 한다. ILO 제132호 협약 역시 제3조 제1항에서 근로자는 모두 소정의 최소한의 연차유급휴가를 받을 권리를 갖는다고 규정하고 있다.

따라서 5인 미만 사업장 근로자에 대해서도 연차유급휴가 규정을 바로 적용하여야 한다. 다만, 휴가미사용수당으로 보상이 금지되지 않고 허용되는 한 이 조치가 실제 휴가 부여 및 사용으로 이어지기 보다 영세 사업주의 재정적 부담이 증가할 가능성이 있다. 따라서 5인 미만 사업장에 대한 연차유급휴가 규정 확대적용은 휴가 미사용시 수당으로 보상을 금지하는 방안과 병행되어 입법될 필요가 있다. 아울러 당장 5인 이상 사업장 수준의 휴가 일수 부여로 인한 부작용이 우려된다면 예컨대 우선 10일 정도의 연차유급휴가 부여를 의무화하고 차츰 다른 사업장 수준으로 연차휴가 일수를 늘려나가는 것도 방법이 될 수 있을 것이다.

5. 연차휴가의 금전으로 보상 금지

연차유급휴가제도는 근로자에게 임금상의 불이익 없이 일정기간 휴식을 부여하려는 제도이지 이를 통해 추가적 임금을 지급하려는 제도가 결코 아니다. 따라서 연차휴가제도의 취지에 비춰볼 때 근로자가 휴가를 사용할지 아니면 수당으로 지급받을지 선택할 수 있는 것은 아니라고 해야 한다.⁷³⁾ 마찬가지로 사용자가 휴가를 부여할지 아니면 수당을 지급할지 선택할 수도 없다고 해야 한다. 연차휴가는

휴식제도의 일환이므로 연차휴가 미사용과 금전 보상의 교환은 사용자가 근로자의 휴식을 금전으로 구매하는 결과이며 연차휴가의 본질과 의의에 반하는 것이다.⁷⁴⁾

앞서 살펴본 한국노동연구원의 보고서에서도 ‘연차수당을 받기 위해’가 연차휴가 미사용의 주된 사유 중 하나임을 고려할 때 연차휴가 사용률 제고를 위한 가장 효과적인 방법 중 하나는 미사용 연차휴가에 대한 금전보상 금지라고 할 수 있다.⁷⁵⁾ 아울러 월평균 소득이 높을수록, 사업체 규모가 클수록 연차휴가 소진율은 낮아지는 경향이 있다(즉, 이들은 상대적으로 더 많은 금액의 연차수당을 받는다고 할 수 있다)는 조사결과는 연차수당으로 지급받는 관행이 생활상 절박한 필요 때문이 아니며 제도적으로 금전보상 금지가 가능함을 보여준다고 하겠다.

다만 여론상 금전보상 폐지에 반대하는 근로자가 압도적으로 많은 상황이고,⁷⁶⁾ 금전보상 외에 ‘대체인력 부족’ 등도 휴가 사용률이 낮은 원인인 만큼 좀 더 현실적인 방안을 모색할 필요가 있어 보인다. 먼저, 앞서 제안한 바와 같이 연차휴가 일수를 단일화하면 금전보상 금지를 좀 더 쉽게 도입할 수 있을 것이다. 현재의 차등적 연차휴가 일수 체제에서는 상대적으로 장기근속한 고직급·고직책·고연령의 근로자의 경우 기본 휴가 일수 15일을 초과하여 휴가를 사용하기 어렵고 그 이상의 휴가 일수에 대해서는 금전보상을 기대할 것이

73) 하경효, ‘연차휴가권의 내용과 행사에 관한 비교법적 검토’, 「노동법포럼」 17호, 노동법이론실무학회, 2016, 237~238쪽

74) 김근주, ‘연차휴가의 입법적 개선방안’, 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014.6, 29쪽 ; 한인상, ‘연차유급휴가제도의 주요 쟁점’, 「사회법연구」 제39호, 한국사회법학회, 2019, 398~399쪽

75) 이승욱 외, 「연차휴가 사용 활성화 및 제도개선방안 연구」(고용노동부 학술연구용역), 2020, 313쪽

76) 문화관광체육부, ‘2020년 근로자 휴가조사’, 2022.12에 의하면 81.5%가 금전보상 폐지에 반대한다고 한다.

기 때문이다. 그러나 모든 근로자가 같은 휴가 일수를 부여받는다면 휴가 사용이 좀 더 쉬워지고 금전보상을 금지해도 심리적 저항감을 줄일 수 있을 것으로 보인다.

다음으로 연차휴가 의무 사용일을 점차 늘려나감으로써 연차록을 유도할 수 있다. 앞서 본 한국노동연구원의 보고서에서 연차휴가 사용일수가 평균 11.6일이므로 예컨대 20일로 단일화된 연차휴가 일수 중 최초에는 12일을 의무사용토록 하고, 일정한 시차를 두고 15일, 17일, 20일로 의무 사용일을 늘려나가면 노사 모두에게 수용성이 높아질 것이다. 이 과정에서 무엇보다 휴가는 금전으로 교환할 수 없는 근로자의 기본적 권리라는 인식을 심어주는 것이 필요하다.

한편 민간에 대해 휴가의 금전보상 금지를 요구하려면 공공 부문부터 휴가에 대한 의식 전환과 모범이 필요하다. 현재 근기법은 제 61조에서 미사용 휴가에 대한 보상을 간접적으로 규정하고 있지만, 공무원의 경우 법령에 “연가보상비를 지급하는 것으로 연가를 갈음할 수 있다”고 하여 연가보상비 지급 근거를 직접적으로 규정하고 있다.(국가공무원 복무규정 제16조 제5항, 지방공무원 복무규정 제7조 제4항) 따라서 공공 부문부터 연가보상비 규정을 삭제하고 공무원의 경우에도 모든 휴가를 소진하도록 유도하여야 할 것이다.

6. 연차휴가의 실질적 사용 방안 마련

현재 근기법상 연차휴가를 사용하는 방식으로는 근로자가 개별적으로 휴가시기를 지정하여 청구함으로써 사용하는 방식과 사용자가 주도하는 방식인 연차휴가 사용촉진제도, 사용자와 근로자대표 간 서면 합의에 의한 유급휴가의 대체제도가 있다. 그러나 연차수당 보상을 금지한다고 하더라도 현재의 제도만으로는 근로자들이 연차휴가를 모두 사용하도록 하는데 한계가 있으므로 실질적인 완전한 휴

가 사용을 위해 다음과 같은 보완방안이 모색될 필요가 있다.

먼저, 연차휴가의 집단적 사용 일수 확대이다. 현행 근기법 제62조는 ‘유급휴가의 대체’라는 명칭으로 사용자와 근로자대표가 서면 합의에 따라 연차 유급휴가일을 갈음하여 특정한 근로일에 휴무할 수 있도록 하고 있다. 이는 연차휴가 사용에 있어서 집단적 성격을 가미한 규정으로 평가된다.⁷⁷⁾ 따라서 연차휴가의 실질적 사용 확대를 위해 집단적 사용 일수를 확대할 필요가 있다. 예컨대 연차휴가 일수가 20일이라면 10일에 대해서는 노사합의를 통해 모든 근로자가 여름 휴가철에 집중 사용토록 하고,⁷⁸⁾ 명절 전후나 징검다리 휴일 등에도 각각 1~2일의 집단적 휴가 사용을 할 수 있을 것이다. 한편 연차유급휴가일은 예컨대 삼일절이나 개천절처럼 특정한 날로 미리 정해져 있는 것이 아니므로 노사합의에 의해 특정한 근로일에 휴무한다고 하여 이를 ‘연차 유급휴가일을 갈음하여’라고 표현하고⁷⁹⁾ 조문 명칭을 ‘유급휴가의 대체’라고 하는 것은 타당해 보이지 않는다. 오히려 근기법 제62조의 명칭을 ‘연차유급휴가의 집단적 사용’으로 하고 사용자와 근로자대표가 서면 합의에 따라 특정한 근로일을 연차유급휴가일로 부여할 수 있도록 하는 것이 필요해 보인다.

다음으로 연차휴가의 연속적 사용 보장이다. ILO 제132호 협약 제8조 제2항은 연차휴가기간이 연속되는 ‘2근로주’(two uninterrupted working weeks)가 확보되도록 하고 있으며,⁸⁰⁾ 독일의 경우에도 휴가

77) 박종희, ‘연차휴가권의 법적 구조와 운영상의 제문제’, 「노동법포럼」 제1호, 노동법 이론실무학회, 2008.10, 142~144쪽

78) 구체적 휴가 부여 방식은 일본의 계획연휴와 같이 ①사업장 전체의 휴업에 의한 일제부여방식, ②반별 교대제 부여방식, ③연차유급휴가 부여계획표에 의한 개인별 부여방식 등 다양할 수 있을 것이다.(이승욱 외, 「연차휴가 사용 활성화 및 제도개선방안 연구」(고용노동부 학술연구용역), 2020, 273쪽)

79) 국어사전에 의하면 ‘갈음하다’는 ‘다른 것으로 바꾸어 대신하다’라는 뜻인데, ‘연차 유급휴가일’은 미리 정해진 날짜가 아니므로 어느 근로일을 휴무하기로 노사가 합의한다면 그 날이 그냥 ‘연차 유급휴가 사용일’이 되는 것일 뿐이다.

80) 김홍영, ‘휴식 보장을 위한 연차휴가의 제도개선론’, 「노동법연구」 제40호, 서울대

는 원칙적으로 연속적인 것을 원칙으로 하며 최소한 12근로일이 연속하여 보장되도록 하고 있다.⁸¹⁾ 우리나라의 경우에도 연속적 사용을 법으로 보장할 경우 휴가 사용 일수가 크게 높아질 것이다. 다만 아직까지 이를 시행한 적이 없기 때문에 우선 1근로주(연차휴가 일수로 5일)에 한하더라도 모든 근로자가 연속적 휴가 사용을 할 수 있도록 법으로 보장할 것을 제안한다. 이러한 문화가 정착한다면 일정기간이 경과한 후에는 국제적 기준과 같이 2근로주(연차휴가 일수 10일)를 연속하여 휴가 사용이 가능해 질 것이다.

마지막으로 휴가저축제도의 법정화이다. 공무원의 경우 이미 연가저축제도가 공식적으로 도입되어 있다.(국가공무원 복무규정 제16조의3, 지방공무원 복무규정 제7조의10) 근로자에 따라서는 당해 연도 별 휴가 사용보다 좀 더 장기간의 휴가를 통한 휴양을 원할 수 있고 또는 학습, 자기개발, 가족돌봄, 퇴직 이후 준비 등 장기간의 휴가를 이용할 다양한 필요가 있을 수 있다. 연차휴가에 대한 저축제도가 근기법에 공식적으로 도입된다면 근로자들이 좀 더 체계적으로 연차휴가 사용을 계획할 수 있을 것이다. 다만, 휴가제도의 취지가 훼손되거나 휴가 미부여가 정당화되지 않도록 공무원의 경우와 같이 연차휴가 저축기간과 사용기한에 일정한 제한을 둘 필요가 있을 것이다.

V. 결론

연차휴가제도의 개선방안에 대해 그동안 많은 연구를 통해 제안이 있었지만 우리나라에서는 여전히 휴가제도가 제 역할을 하고 있다고 하기 어렵다. 근로자들의 휴가 사용 일수는 주요 선진국에 비

노동법연구회, 2016.3, 185쪽

81) 박종희, ‘연차휴가권의 법적 구조와 운영상의 제문제’, 「노동법포럼」 제1호, 노동법이론실무학회, 2008.10, 144쪽

해 짧은 수준이고 휴가제도가 더 많은 소득을 위한 방편으로 왜곡되어 있다. 사용자는 근로자의 기본권 권리인 휴가를 반드시 보장해야 한다는 의식이 높지 않고 휴가 사용촉진제도는 연차수당 지급의무를 소멸시키기 위한 수단으로 활용되기도 한다.

이에 본 연구에서는 휴가제도가 모든 근로자에게 일정기간 근로를 면제하여 정신적·육체적 휴양을 갖도록 한다는 취지에 맞게 운영되어야 함을 전제로 공평하고 실질적인 휴식을 가질 수 있는 연차휴가제도 개선방안을 모색하였으며 그 요지는 다음과 같다.

첫째, 현재 근속연수에 따라 15일 ~ 25일로 차등하고 있는 연차유급휴가 일수를 단일화해야 한다. 동일한 1년의 기간을 근로한다면 휴양의 필요성도 동일하다고 해야 하기 때문이다. 연차휴가 일수를 단일화할 경우 1년의 근로기간 동안 휴가 일수는 현행 근기법 규정과 국제적 기준을 고려할 때 20일이 적절하다고 판단한다.

둘째, 연차유급휴가를 입사일이나 출근율과 무관하게 매 회계연도(역년)를 기준으로 일괄 부여하는 것이 타당하다. 이미 이러한 실무 관행이 정착되어 있고 노사가 명확하게 제도를 이해하고 준수하는데도 도움이 된다. 또한 전년도와 근로 상황과 무관하게 당해 연도 1년을 근로한다면 휴양의 필요성이 같다는 점도 고려해야 한다.

셋째, 회계연도의 중간에 입사하거나 퇴직하는 경우, 회계연도 중 파업이나 휴직 등으로 정상적 근로가 이루어지지 않은 기간이 있는 경우에는 근로기간에 비례하여 휴가 일수를 부여하면 될 것이다. 다만, 전년의 근로 상황이 다음 연도의 휴가 일수에는 영향을 주지 않도록 해야 한다.

넷째, 5인 미만 사업장에 대해 연차유급휴가 규정을 적용해야 한다. 휴가는 근로자의 보편적 권리로 보장되어야 하며 이미 현장에서 5인 미만 사업장 근로자에게 연차휴가가 주어지고 있다. 다만, 영세 사업주의 부담을 고려하여 일부 휴가 일수부터 부여를 의무화하

고 차츰 휴가 일수를 늘려나갈 수 있을 것이다

다섯째, 연차휴가제도의 취지를 고려하고 사용률 제고를 위해 미사용 연차휴가에 대한 금전보상을 금지해야 한다. 다만, 근로자들의 현실적 의견을 고려해 금전으로 보상하지 않는 연차휴가 의무 사용 일수를 점차 늘려가는 것도 방법이 될 수 있을 것이다. 아울러 먼저 공무원에 대한 연가보상비를 폐지해야 한다.

여섯째, 연차휴가가 실질적으로 사용되게 해야 한다. 이를 위해 집단적 휴가 사용 일수를 확대하고, 최소 1근로주부터 연속적 휴가 사용을 법으로 보장하여야 한다. 아울러 공무원의 경우와 같이 휴가 저축제도를 법정화할 필요가 있다.

제도가 제대로 작동하지 않는다면 어쩔 수가 없다고 할 것이 아니라 원인을 찾아 고쳐야 한다. 연차유급휴가제도는 오랫동안 오작동하고 있음에도 고쳐지지 않고 있다. 근로자의 보편적인 권리인 휴식권이 공평하고 실질적으로 보장될 수 있도록 조속히 제도가 개선되길 바란다.

주제어 : 연차휴가제도, 휴가일수 단일화, 회계연도 기준, 근로기간에 비례, 금전 보상 금지, 실질적 휴가 사용

【참고문헌】

1. 단행본

- 김형배·박지순, 「노동법강의」(제14판), 2025
 노동법실무연구회, 「근로기준법 주해 III」(제2판 수정증보판), 2025

2. 논문

- 김근주, ‘연차휴가의 입법적 개선방안’, 「노동법학」 제50호, 한국노동법학회, 2014.6
 김기선, ‘상시 5인 미만 사업에 대한 근로기준법 적용’, 「법학논총」 Vol.39 No.2, 한양대 법학연구소, 2022
 김홍영, ‘휴식 보장을 위한 연차휴가의 제도개선론’, 「노동법연구」 제40호, 서울대노동법연구회, 2016.3
 문준혁, ‘연차유급휴가의 보편적·실질적 보장을 위한 법제도 개선방안’, 「노동리뷰」 2025.6월호, 한국노동연구원
 박종희, ‘연차휴가권의 법적 구조와 운영상의 제문제’, 「노동법포럼」 제1호, 노동법이론실무학회, 2008.10
 손연정, ‘근로자의 연차휴가 사용 실태와 격차’, 「노동리뷰」 2025년 6월호, 한국노동연구원
 이성희 외, 「노동시장 이중구조 개선을 위한 노사관계 혁신방안」, 2022.12
 이승욱 외, 「연차휴가 사용 활성화 및 제도개선방안 연구」(고용노동부 학술연구용역), 2020
 이은주, ‘프랑스 근로시간과 휴식제도’, 「노동리뷰」 2024년 2월호, 한국노동연구원

- 이주호·이승길, ‘연차휴가제도의 쟁점과 개선방안에 관한 연구’, 「사회법연구」 제47호, 한국사회법학회, 2022
- 이창근·정경은, 「2023년 전국 노동조건 실태 설문조사 분석결과」, 민주노동연구원, 2023.7.11
- 하경호, ‘연차휴가권의 내용과 행사에 관한 비교법적 검토’, 「노동법포럼」 17호, 노동법이론실무학회, 2016
- 장우찬, ‘연차휴가 개선방안의 실효성에 관한 연구’, 「노동법학」 제61호, 한국노동법학회, 2017.3
- 한인상, ‘연차유급휴가제도의 주요 쟁점’, 「사회법연구」 제39호, 한국사회법학회, 2019

3. 정부 및 국회 자료

- 고용노동부, ‘1년 미만 근로자 등에 대한 연차휴가 보장 확대 관련 개정근로기준법 설명자료’, 2018.5
- 고용노동부, ‘연차유급휴가 행정해석 변경’ 보도자료, 2021.12.16
- 국회 환경노동위원회, ‘근로기준법중개정법률안(정부제출) 검토보고서’, 2002.10
- 통계청, 국가통계포털 KOSIS(<https://kosis.kr>)

[Abstract]**A Study on Improving the Annual Leave System to Ensure Fair and Practical Rest***Che Khun Park**

The annual leave system is designed to provide employees with mental and physical rest by exempting them from work obligations for a certain period. However, in Korea it is difficult to say that the current annual leave system is functioning as intended. The number of annual leave days is lower than in major foreign countries. The annual leave system is distorted as a means of more income. Employers are not fully aware of the need to guarantee employees' fundamental right to rest by annual leave.

This study proposes the following measures to improve the annual leave system so that it operates in accordance with its intended purpose and allows employees to have fair and effective rest.

First, the number of annual leave days, currently awarded from 15 to 25 days based on length of service, should be unified. This is because the need for rest is the same for employees working the same length of time in a year. Taking into account the level of advanced countries, a unified number of annual leave days is considered appropriate at 20 days per year.

Second, granting annual leave based on the calendar year is

* The Korea Chamber of Commerce and Industry

considered more appropriate. This practice is already well-established in companies. It also helps employers and employees clearly understand and comply with the annual leave system.

Third, in cases where there is a period of inactivity, such as when employees join or leave mid-year, the number of vacation days should be granted proportionally to the length of employment. However, the previous year's employing situation should not affect the number of vacation days for the following year.

Fourth, the annual leave should apply to workplaces with fewer than five employees. The annual leave should be guaranteed as a universal right for employees. However, considering the burden on small business owners, mandatory leave days can be implemented starting with a limited number of days and gradually increased.

Fifth, the compensation allowance for unused annual leave should be prohibited. However, the number of mandatory annual leave days can be gradually increased.

Sixth, the actual use of annual leave should be encouraged. To achieve this, collective leave use should be encouraged. At least one uninterrupted working week should be allowed for vacation. And the vacation savings system should be institutionalized. Hoping that the annual leave system will be improved very soon so that employees' universal right to rest can be fairly and practically guaranteed.

Key words: annual leave system, unification of leave days, based on calendar year, proportionate to length of service, prohibition of compensation allowance, practical use of leave